

第五章 合同法律制度习题纯享

1. 【单选题】下列各项中，属于《民法典》合同编调整范围的是（ ）。(2019 年)
- A. 陈某与张某签订的收养协议
B. 赵某与乙公司签订的租赁合同
C. 王某与钱某签订的子女监护权协议
D. 甲公司与李某签订的劳动合同
2. 【多选题】下列合同中，属于诺成合同的有（ ）。(2022 年)
- A. 郑某与王某之间的借款合同
B. 周某与吴某之间的赠与合同
C. 孙某与李某之间的租赁合同
D. 赵某与钱某之间的买卖合同
3. 【判断题】当事人一方未按照约定履行预约合同约定的订立合同义务的，另一方可以请求其承担预约合同的违约责任。（ ）(2023 年)
4. 【判断题】王某与吴某通过电子邮件签订的化妆品买卖合同属于书面形式的合同。（ ）
5. 【多选题】下列意思表示中，属于要约邀请的有（ ）。(2024 年)
- A. 甲公司在报纸上发布的拍卖公告
B. 乙公司向客户寄送价目表
C. 丙公司发布的招股说明书
D. 丁公司发布的符合要约条件的商业广告
6. 【单选题】8 月 1 日，周某未与吴某协商，自行通过电子邮件向吴某的 QQ 邮箱发送一份要约；8 月 2 日，周某微信告知吴某此事，吴某回复“收到”；8 月 5 日，吴某拟登录该邮箱查阅，由于该邮箱已经 10 年不使用，吴某遗忘密码未能成功登录；8 月 8 日，吴某凭找回的登录密码登录邮箱阅读了该要约。该要约的生效时间是（ ）。
- A. 8 月 1 日
B. 8 月 2 日
C. 8 月 5 日
D. 8 月 8 日
7. 【单选题】甲公司向乙公司以信件的方式发出出售生产设备的要约，信封落款日期为 2025 年 1 月 6 日，发出日期为 1 月 8 日，到达乙公司注册住所的日期为 1 月 10 日，到达乙公司法定代表人手中的日期是 1 月 11 日，此要约的生效日期（ ）。(2025 年)
- A. 1 月 10 日
B. 1 月 6 日
C. 1 月 8 日
D. 1 月 11 日
8. 【单选题】甲公司拟购入一套大型生产设备。4 月 1 日，甲公司向乙设备厂发出了一份详细的书面要约，并在要约中注明：请在 4 月 20 日前及时答复，在此期间我方将不更改前述内容

或转购其他公司设备。该要约到达乙设备厂后，甲公司拟撤销该要约。有关该要约能否撤销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 该要约可以撤销，只要乙设备厂尚未发出承诺
- B. 该要约可以撤销，只要乙设备厂的承诺尚未到达甲公司
- C. 该要约可以撤销，只要乙设备厂尚未为履行合同做准备工作
- D. 该要约不得撤销，因为要约人以确定承诺期限的形式明示要约不可撤销

9. 【多选题】甲公司以邮政快递的形式向乙公司发出了一份购买 100 台空调的书面要约，下列情形中甲公司不得撤销要约的有（ ）。（2022 年）

- A. 甲公司在要约中明示要约不可撤销
- B. 甲公司的要约已经到达乙公司法定地址，且乙公司尚未作出承诺
- C. 乙公司有理由认为要约不可撤销的，且已为履行合同做了合理准备工作
- D. 甲公司在要约中确定了承诺期限

10. 【多选题】下列情形中，属于要约失效的有（ ）。（非标准题型）

- A. 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
- B. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人
- C. 受要约人对要约的内容作出实质性变更
- D. 要约人依法撤销要约
- E. 要约人依法撤回要约
- F. 在受要约人作出承诺后，要约人表示撤销要约

11. 【单选题】6 月 1 日，甲公司向乙公司发出一封信件，欲购买十件绣花窗帘，1000 元一件。6 月 2 日，乙公司收到了信件。6 月 3 日，甲发出撤销要约的信件，结果因为天气原因 6 月 5 日才到达。6 月 4 日乙回复甲称“只有印花窗帘，800 元一件”。6 月 6 日甲回复不购买该窗帘。甲发出要约的失效日期是（ ）。（2024 年）

- A. 6 月 6 日
- B. 6 月 3 日
- C. 6 月 4 日
- D. 6 月 5 日

12. 【多选题】赵某有一台电脑，5 月 1 日赵某向李某发出邮件称欲以 8000 元出售该电脑，5 月 3 日李某回复称如果价格能降至 7500 元且能够送货上门则愿意购买，5 月 5 日赵某复函称送货上门没有问题，但价格最低为 7800 元。5 月 7 日李某复函表示同意。根据合同法律制度的规定，下列各项中属于要约的有（ ）。（2022 年）

- A. 5 月 1 日赵某的第一次发函
- B. 5 月 3 日李某的第一次回函
- C. 5 月 5 日赵某的第二次发函
- D. 5 月 7 日李某的第二次回函

13. 【多选题】张某向李某发出一份要约，表示愿意以 1 万元购买李某的限量版相机一部，如欲出售请在 1 个月内答复。针对该份要约的下列表述中，符合规定的有（ ）。（根据 2024 年考生回忆改编）

- A. 若李某在收到要约后 1 个月内未作出承诺的，该要约失效

- B. 若张某撤销要约的通知在李某做出承诺之前到达，则该要约被撤销
- C. 若李某回复该相机需要 2 万元才能出售，应当视为对张某要约的拒绝
- D. 若李某回复愿意出售，但必须签订书面合同，该回复为新要约

14. 【单选题】梁某在路上遇见同村的丁某，询问丁某是否愿意购买其某辆摩托车，价格 2000 元，丁某当场未答复，次日，丁某找到梁某表示同意以 2000 元的价格购买该摩托车，梁某告知丁某该摩托车已卖给邻村的林某，丁某表示同意以 2000 元的价格购买摩托车的意思表示是（ ）。(2020 年)

- A. 要约邀请
- B. 承诺
- C. 单方法律行为
- D. 要约

15. 【单选题】赵某以信件形式向钱某发出要约，信件未载明承诺开始日期，仅规定承诺期限为 15 天。7 月 4 日，赵某将信件交付邮局，邮局将信件加盖 7 月 5 日邮戳发出；7 月 7 日，信件送达受要约人钱某的信箱；钱某因出差，直至 7 月 15 日才阅读信件内容。该承诺期限的起算日为（ ）。

- A. 7 月 7 日
- B. 7 月 5 日
- C. 7 月 4 日
- D. 7 月 15 日

16. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于承诺的表述正确的有（ ）。(2023 年)
- A. 承诺到达要约人后，可以撤销
 - B. 承诺对要约的内容作出实质性变更的为新要约
 - C. 承诺通知方式可以是口头的也可以是书面的
 - D. 承诺通知到达要约人时生效

17. 【单选题】2024 年 5 月 22 日，甲公司向乙公司发出一份要约，并注明最晚的承诺期限为 2024 年 6 月 10 日。乙公司于 2024 年 5 月 23 日收到要约，并于 2024 年 5 月 29 日回函承诺，由于投递错误，该承诺函件于 2024 年 6 月 12 日到达甲公司处。下列说法中，错误的是（ ）。(根据 2024 年考生回忆改编)

- A. 若甲公司撤回要约的通知在 5 月 23 日前到达乙公司，要约可撤回
- B. 若甲公司撤销要约的通知在 5 月 29 日前到达乙公司，要约可撤销
- C. 乙公司回函表示同意按要约条件购买钢材构成承诺
- D. 若甲公司及时通知乙公司其承诺超过其期限不接受该承诺，乙公司承诺无效

18. 【单选题】甲、乙两公司以电子邮件的方式就一批钢材的买卖合同进行磋商，经过多轮邮件，乙公司在回复同意甲公司最后一处修改的电子邮件后认为，双方已经就买卖合同的各项细节达成一致，遂向甲公司发出钢材，但钢材到达甲公司处被拒收，甲公司提出在双方的往来邮件中一直有一条“达成买卖合同以最终书面签订确认书为准”，经查该条款一直存在，乙公司未予注意。有关本案的下列说法中，正确的是（ ）。

- A. 合同不成立，因为双方未最终签订确认书
- B. 合同不成立，因为法律不承认以电子邮件磋商是合同的订立方式

- C. 合同成立，因为乙公司已经履行了合同的主要义务
- D. 合同成立，因为双方已就买卖合同的各项细节达成一致

19. 【单选题】甲、乙两公司拟签订一份书面买卖合同，甲公司签字盖章后尚未将书面合同邮寄给乙公司时，即接到乙公司按照合同约定发来的货物，甲公司经清点后将该批货物入库。次日将签字盖章后的书面合同发给乙公司。乙公司收到后，即在合同书上签字盖章。该合同成立的时间是（ ）。

- A. 甲公司签字盖章时
- B. 乙公司签字盖章时
- C. 甲公司接受乙公司发来的货物时
- D. 甲公司将签字盖章后的合同发给乙公司时

20. 【单选题】甲、乙在 M 市磋商拟定买卖合同，合同约定成立地为 N 市，甲于住所地 P 市完成合同的签名和盖章。之后乙于住所地 Q 市完成合同的签名和盖章，则合同的成立地点为（ ）。（2025 年）

- A. M 市
- B. N 市
- C. P 市
- D. Q 市

21. 【单选题】赵某与钱某订立买卖合同，在 A 地磋商达成基本意向，形成合同文本后，赵某在 B 地签名并寄往 C 地，钱某在 C 地签名，合同约定的履行地点为 D 地。已知，当事人对合同成立地点未作约定。根据合同法律制度的规定，该买卖合同的成立地点为（ ）。（2022 年）

- A. A 地
- B. B 地
- C. C 地
- D. D 地

22. 【单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于采用数据电文形式订立合同的表述中，不正确的是（ ）。（2021 年）

- A. 以电子邮件等数据电文形式订立的合同，属于采用书面形式的合同
- B. 对通过电子邮件发出的要约，当事人未约定生效时间的，该要约自电子邮件发出时生效
- C. 采用数据电文形式订立合同，收件人没有主营业地的，收件人的住所地为合同成立的地点
- D. 当事人采用数据电文形式订立合同，在合同成立前要求签订确认书的，签订确认书时合同成立

23. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于格式条款的表述中，正确的有（ ）。（2021 年）

- A. 提供格式条款一方对免除或者限制其责任的内容，应举证其已尽合理提示及说明义务
- B. 对格式条款有两种以上解释的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释
- C. 格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款
- D. 提供格式条款一方排除合同对方当事人主要权利的，格式条款无效

24.【多选题】根据合同法律制度的规定，下列情形中，属于无效格式条款的有（ ）。(2025 年)

- A. 造成对方人身伤害的免责格式条款
- B. 无过错造成对方财产损失的免责格式条款
- C. 提供格式条款的一方排除对方主要权利的格式条款
- D. 提供格式条款一方不合理地加重对方责任的格式条款

25.【判断题】在承担缔约过失责任时，信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所能得到的履行利益。（ ）(2025 年)

26.【判断题】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人承担。（ ）(2024 年)

27.【多选题】根据合同法律制度的规定，当事人就有关合同约定不明确的，可以补充协议，不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定，仍不能确定的，适用法定规则。下列关于法定规则的表述中，正确的有（ ）。(2020 年)

- A. 履行期限不明确的，债务人可随时履行，但债权人不可以随时要求履行
- B. 履行费用的负担不明确的，由权利人一方负担
- C. 履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行
- D. 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

28.【单选题】甲、乙两公司的住所地分别位于北京和海口。甲向乙购买一批海南产香蕉，3 个月后交货。但合同对于履行地点和价款均无明确约定，双方也未能就有关内容达成补充协议，依照合同其他条款及交易习惯也无法确定。根据合同法律制度的规定，下列关于合同履行价格的表述中，正确的是（ ）。

- A. 按合同订立时海口的市场价格履行
- B. 按合同订立时北京的市场价格履行
- C. 按合同履行时海口的市场价格履行
- D. 按合同履行时北京的市场价格履行

29.【单选题】王某向张某购买一台电脑，与张某约定一个月后由李某支付电脑价款。一个月后，李某未支付电脑价款。下列关于张某请求承担违约责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 请求王某或李某承担
- B. 请求李某承担
- C. 请求王某承担
- D. 请求王某和李某共同承担

30.【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于行使同时履行抗辩权必须具备条件的表述中，正确的有（ ）。(2022 年)

- A. 双方因同一双务合同互负债务
- B. 对方当事人未履行或未适当履行合同债务
- C. 双方债务已届清偿期
- D. 行使抗辩权的当事人负有先为给付义务

31. 【单选题】甲公司从乙公司处订购一批货物，双方约定甲公司先支付货款，一周后乙公司交付货物。甲公司未在约定期限付款，却请求乙公司先交付货物。对于甲公司的请求，乙公司可行使的抗辩权是（ ）。(2023 年)

- A. 同时履行抗辩权
- B. 后履行抗辩权
- C. 先诉抗辩权
- D. 不安抗辩权

32. 【单选题】根据合同法律制度的规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方当事人发生了特定情形的，可以行使不安抗辩权，该特定情形不包括（ ）。(2021 年)

- A. 丧失商业信誉
- B. 转移财产以逃避债务
- C. 经营状况严重恶化
- D. 变更经营方式

33. 【单选题】甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定乙公司先送货，甲公司收到货物后付款。乙公司得知甲公司经营状况恶化，通知甲公司中止履行并要求甲公司提前付款或提供担保。下列表述中，错误的是（ ）。(2025 年)

- A. 若乙公司有确切证据，无须先中止履行，可直接解除合同
- B. 若乙公司没有确切证据而中止履行，应承担违约责任
- C. 若甲公司未恢复履行能力或提供相应担保，乙公司可以解除合同
- D. 若甲公司在合理期限内恢复履行能力或提供相应担保，乙公司应当恢复履行

34. 【多选题】钱某欠赵某 15 万元，王某欠钱某 20 万元，欠款均已经到期。由于钱某怠于行使其对王某的债权，危害赵某债权的实现，赵某决定行使代位权。下列关于代位权的说法中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 赵某可以要求王某向其支付 20 万元
- B. 王某对钱某的抗辩，可以向赵某主张
- C. 赵某行使代位权的费用，由王某承担
- D. 赵某可以以自己名义提起诉讼

35. 【单选题】根据合同法律制度的规定，债务人享有的下列权利中，可以被代位行使的是（ ）。(2020 年)

- A. 劳动报酬请求权
- B. 基本养老金请求权
- C. 房屋租金请求权
- D. 失业保险金请求权

36. 【单选题】2024 年 5 月 1 日，赵某对钱某享有的 10 万元债权到期，钱某无力清偿。2024 年 6 月 1 日，赵某得知李某拖欠钱某货款 8 万元，但钱某一直未向李某主张。现赵某拟对李某行使代位权。下列关于赵某行使代位权说法正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 若赵某胜诉，李某应当先将 8 万元还给钱某，再由钱某还给赵某
- B. 赵某可以通过仲裁的方式来行使代位权

- C. 赵某提起代位权诉讼，应当将钱某与李某列为共同被告
- D. 赵某行使代位权的必要费用由钱某负担

37. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于债权人撤销权的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 撤销权的行使范围以债权人的债权为限
- B. 债权人行使撤销权的必要费用，由债权人承担
- C. 债权人以自己的名义行使撤销权
- D. 债权人提起撤销权之诉，以债务人和相对人为共同被告

38. 【判断题】对于债务人放弃到期债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现，不论第三人善意或者恶意，债权人均得以请求撤销。（ ）(2025 年)

39. 【单选题】2021 年 1 月 12 日，赵某向李某借款 100 万元，借款利率 6%，约定一年后偿还，债务到期赵某未偿还借款。李某于 2022 年 4 月 18 日得知赵某三个月前将自己价值 200 万元的汽车以 80 万元的价格卖给了张某。李某最晚可以行使撤销权的时间是（ ）。(2023 年)

- A. 2023 年 1 月 12 日
- B. 2027 年 1 月 12 日
- C. 2023 年 4 月 18 日
- D. 2027 年 4 月 18 日

40. 【多选题】赵某拖欠钱某 10 万元货款，经多次催告仍未履行。钱某遂将该 10 万元债权拆分为 10 等份，分别转让给 10 位朋友，并已将债权转让事宜通知赵某，要求其向新债权人履行义务。双方就债权转让未作任何特别约定。下列表述中正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 债权转让因未经赵某同意而无效
- B. 赵某接到转让通知后，应当分别向钱某的 10 位朋友履行义务
- C. 履行合同增加的费用应由钱某承担
- D. 钱某无权将债权拆分转让

41. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于合同权利转让的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 当事人可以约定不得转让
- B. 债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不可以向受让人主张
- C. 因债权转让增加的履行费用，由让与人负担
- D. 债权转让应经债务人同意

42. 【判断题】债务人将部分债务转移给第三人的，无须经债权人同意。（ ）

43. 【单选题】甲公司向乙公司购买一台车床，价款 50 万元，甲公司与丙公司约定，由丙公司承担甲公司对乙公司的 50 万元价款债务，乙公司表示同意。后丙公司始终未清偿 50 万元价款。下列关于乙公司债权主张的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司可以要求甲公司和丙公司共同偿还 50 万元价款
- B. 乙公司可以选择向甲公司或者丙公司主张清偿 50 万元价款
- C. 乙公司应当向丙公司主张清偿 50 万元价款

D. 乙公司应当向甲公司主张清偿 50 万元价款

44. 【判断题】合同终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力。（ ）
(2020 年)

45. 【单选题】2021 年 4 月 1 日，甲公司向乙公司借款 100 万元，约定借期 3 年。2022 年 3 月 1 日甲公司又向乙公司借款 80 万元，约定借期 2 年，并以其一处房屋设立抵押并办理登记。2023 年 3 月 5 日甲公司又向乙公司借款 60 万元，约定借期 1 年，由丙公司提供保证。最后三笔借款均到期，甲公司向乙公司偿还了 50 万元，当事人对于清偿顺序没有约定，甲公司也没有指定。甲公司偿还的借款应当是（ ）。(2024 年)

- A. 2022 年 3 月 1 日的借款
- B. 2021 年 4 月 1 日的借款
- C. 2023 年 3 月 5 日的借款
- D. 三笔债权同时按比例履行

46. 【单选题】甲公司向乙公司借款 100 万元，约定利息 10 万元。甲公司将一动产质押给乙公司。后甲公司到期无法履行债务，乙公司将该质物拍卖得到价款 60 万元，其中拍卖手续费 5 万元。当事人对履行顺位没有约定。乙公司实现的主债权金额是（ ）。(2024 年)

- A. 45 万元
- B. 50 万元
- C. 55 万元
- D. 60 万元

47. 【多选题】根据合同法律制度的规定，关于法定抵销，下列表述正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 等额债务抵销后消灭
- B. 抵销可以附条件和期限
- C. 抵销后剩余债务重新计算诉讼时效
- D. 抵销通知到达对方时生效

48. 【单选题】周某与李某互负到期债务，李某对周某所负债务是支付利息。根据合同法律制度的规定，周某对李某负有的下列债务中，可以适用法定抵销的是（ ）。

- A. 因侵害自然人人身权益产生的赔偿债务
- B. 支付租金
- C. 提供劳务
- D. 不开展竞争性营业活动

49. 【单选题】甲欠乙 6 万元，诉讼时效已经届满。乙欠甲 10 万元，诉讼时效尚未届满。2025 年 6 月 25 日，甲向乙发出抵销通知，6 月 26 日通知到达乙，下列表述正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 抵销后，甲对乙剩余债权的诉讼时效重新计算
- B. 抵销自 6 月 25 日生效
- C. 可以约定“抵销生效以提供担保为前提”
- D. 通知约定 7 月 1 日起抵销

50. 【单选题】张某与李某约定 2 月 29 日交货，2 月 29 日李某如约交货，此时张某下落不明，李某提存货物，后发生不可抗力导致提存货物毁损，则对货物毁损承担责任的是（ ）。(2023 年)

- A. 张某
- B. 李某
- C. 提存机关
- D. 张某和提存机关共同负责

51. 【判断题】债权人免除连带债务人之一的债务，其余连带债务人仍应就全部债务承担连带责任。（ ）（2024 年）

52. 【多选题】根据合同法律制度规定，下列债务免除的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）
- A. 免除债务后，债权的从权利并不随之消灭
 - B. 免除不得损害第三人的利益
 - C. 债权人或其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示
 - D. 免除人须具备相应的民事行为能力

53. 【单选题】乙公司与甲公司签订 5 万元的借款合同，乙公司尚未还款，后债务因甲、乙公司合并为丙公司而终止。该债权债务关系终止的情形属于（ ）。（2022 年）

- A. 免除
- B. 抵销
- C. 法定解除
- D. 混同

54. 【单选题】2025 年 3 月，甲科研所与乙企业签订一份设备改造的技术服务合同，约定自 2025 年 7 月 1 日至 12 月 1 日，甲科研所负责对乙企业的自动生产线进行技术改造。合同签订后，乙企业为履行合同做了相关准备工作。5 月，甲科研所通知乙企业，因负责该项目的技术人员辞职，不能履行合同，根据合同法律制度的规定，下列关于乙企业权利的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙企业有权解除合同，并要求甲科研所赔偿损失
- B. 乙企业有权主张合同无效，并要求甲科研所承担缔约过失责任
- C. 乙企业有权撤销合同，并要求甲科研所承担缔约过失责任
- D. 乙企业至 7 月 1 日方有权要求甲科研所承担违约责任

55. 【单选题】甲小学为了庆祝“六一”儿童节学生表演节目的需要，向乙服装厂订购了 100 套童装，约定在 5 月 27 日完成交付。5 月 28 日，甲小学向乙服装厂催要童装，却被告知，因布匹供应问题 6 月 3 日才能交付童装，甲小学因此欲解除合同。下列关于该合同解除的表述中，正确的是（ ）

- A. 甲小学应先催告乙服装厂履行，乙服装厂在合理期限内未履行的，甲小学才可以解除合同
- B. 甲小学可以解除合同，无须催告
- C. 甲小学无权解除合同，只能要求乙服装厂承担违约责任
- D. 甲小学无权自行解除合同，但可以请求法院解除合同

56. 【单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼的方式依法主张解除合同，人民法院确认该主张的，合同自（ ）时解除。（2023 年）

- A. 人民法院作出受理裁定
- B. 人民法院的判决生效

- C. 起诉状副本送达对方
- D. 人民法院的判决书送达对方

57. 【单选题】根据合同法律制度的规定，违约方承担违约责任的形式不包括（ ）。(2021 年)

- A. 行使撤销权
- B. 继续履行
- C. 支付违约金
- D. 赔偿损失

58. 【单选题】根据合同法律制度的规定，下列各项中，人民法院可以要求债务人继续履行的是（ ）。(2023 年)

- A. 表演唱歌
- B. 表演话剧
- C. 支付房租
- D. 归还灭失的古董

59. 【判断题】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。（ ）(2025 年)

60. 【单选题】根据合同法律制度的规定，当事人一方不履行合同义务，给对方造成损失的，应当按照约定承担赔偿责任。损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。(2023 年)

- A. 违约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- B. 违约一方违约时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- C. 守约一方订立合同时预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失
- D. 守约一方因对方违约预见到或者应当预见到因违约可能造成的损失

61. 【单选题】赵某和钱某于 2025 年 8 月 6 日签订二手房买卖合同，合同约定房价总额为 300 万元，赵某应付定金 100 万元，实际赵某只支付了定金 80 万元，钱某接受。则产生定金效力数为（ ）。(2025 年)

- A. 100 万元
- B. 90 万元
- C. 80 万元
- D. 60 万元

62. 【单选题】2024 年 2 月 1 日，赵某与甲公司签订机器购买合同，约定 3 月 1 日前交付，机器价款 10 万元，赵某支付定金 3 万元，签订合同后赵某支付定金。甲公司未按约定时间交付机器，导致赵某发生经营损失 1 万元，赵某要求甲公司最高返还金额为（ ）。(2024 年)

- A. 3 万元
- B. 4 万元
- C. 5 万元
- D. 6 万元

63. 【单选题】甲、乙签订 100 万元的买卖合同，合同约定一方违约，应支付违约金 18 万

元。双方还签订了定金合同，约定甲交付定金 30 万元，但甲实际只向乙交付了定金 28 万元。之后乙违约，给甲实际造成损失 15 万元。甲最多可以要求乙赔付的金额是（ ）。(2024 年)

- A. 28 万元
- B. 15 万元
- C. 18 万元
- D. 20 万元

64. 【单选题】张某有一件画作拟出售，于 2019 年 5 月 10 日与王某签订买卖合同，约定四日后交货付款；5 月 11 日，丁某愿以更高的价格购买该画作，张某遂与丁某签订合同，约定三日后交货付款；5 月 12 日，张某又与林某签订合同，将该画作卖给林某，林某当即支付了价款，约定两日后交货。后因张某未交付画作，王某、丁某、林某均要求张某履行合同，诉至人民法院，下列关于该画作交付和所有权归属的表述中，正确的是（ ）。(2020 年)

- A. 应支持林某对张某交付该画作的请求
- B. 应支持王某对张某交付该画作的请求
- C. 应支持丁某对张某交付该画作的请求
- D. 应认定王某、丁某、林某共同取得该画作的所有权

65. 【单选题】甲拥有一辆汽车欲出售，乙与甲签订了买卖合同，甲将汽车交付给乙，但尚未办理所有权转移登记。后，丙愿意出更高的价格购买，甲遂与丙签订买卖合同，到车辆管理部门办理了登记手续，并与丙约定一个月后交付。不久后丁也愿意购买该汽车且出价最高，甲遂与丁签订了买卖合同，并约定一星期后交付。下列关于汽车归属的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 归属甲，因涉及多重买卖，合同均无效
- B. 归属丙，因甲为丙办理了汽车所有权转移登记
- C. 归属乙，因为汽车已交付给乙
- D. 归属丁，因为丁出价最高

66. 【单选题】2021 年 3 月 1 日，出卖人甲公司与买受人乙公司订立电脑买卖合同，未约定交付地点和风险转移时间。甲公司分别委托独立承运人丙公司和丁公司负责海上运输和公路运输。3 月 15 日，甲公司将电脑交给丙公司。3 月 30 日，丙公司将电脑交给丁公司。4 月 10 日，丁公司按照约定将电脑运送至乙公司，因乙公司未做好收货准备而未能交付。4 月 15 日，丁公司将电脑交给乙公司。根据合同法律制度的规定，该批电脑毁损、灭失的风险转移给乙公司的时间为（ ）。

- A. 4 月 15 日
- B. 3 月 30 日
- C. 3 月 15 日
- D. 4 月 10 日

67. 【单选题】2022 年 6 月 1 日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定甲公司购买乙公司 1000 套印有甲公司标志的运动服，6 月 24 日由甲公司上门提货，合同对货物毁损风险承担未作特别约定，6 月 24 日，甲公司因没安排好车辆未能及时提货，6 月 25 日，乙公司的仓库遭雷击毁损，导致该批运动服全部毁损，下列关于该批运动服毁损风险承担的表述中，正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 乙公司承担，因货物是在其控制之下

- B. 甲公司承担，因其没有按时上门提货
- C. 甲公司和乙公司共同承担，因不可抗力造成货物毁损
- D. 乙公司承担，因货物所有权没有转移

68. 【多选题】根据合同法律制度规定，当事人未作特别约定的情况下，下列关于买卖合同标的物损毁、灭失风险承担的表述中，正确的有（ ）。

- A. 出卖人将标的物运抵交付地点后，买受人因标的物质量不合格而拒绝接受的，标的物损毁、灭失的风险由出卖人承担
- B. 因买受人下落不明，出卖人无法向其交付标的物而将标的物提存的，在买受人领取标的物前，标的物损毁、灭失的风险由出卖人承担
- C. 出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物损毁、灭失风险的转移
- D. 出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物损毁、灭失的风险由买受人承担

69. 【多选题】甲公司向乙公司购买一台大型设备，由于疏忽未在合同中约定检验期。该设备运回后，甲公司即组织人员进行检验，未发现质量问题，于是投入使用。至第3年，该设备出现故障，经反复查找，发现该设备关键部位存在隐蔽瑕疵。该设备说明书表明质量保证期为4年。根据相关规定，下列关于乙公司是否承担责任的表述中，不正确的有（ ）。

- A. 乙公司在合理期限内，未收到甲公司有关设备质量不合格的通知，故该设备质量应视为合格，乙公司不承担责任
- B. 乙公司在2年内未收到甲公司有关设备存在瑕疵的通知，故该设备质量应视为合格，乙公司不承担责任
- C. 该设备说明书表明质量保证期为4年，故乙公司应承担责任
- D. 甲公司与乙公司双方未约定质量检验期间，都存在过错，应分担责任

70. 【单选题】甲、乙签订一买卖合同，甲向乙购买机器5台及附带的维修工具，机器编号分别为E、F、G、X、Y，拟分别用于不同厂区。乙向甲如期交付5台机器及附带的维修工具。经验收，E机器存在重大质量瑕疵而无法使用，F机器附带的维修工具亦属不合格品，其他机器及维修工具不存在质量问题。根据合同法律制度的规定，下列关于甲如何解除合同的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲可以解除5台机器及维修工具的买卖合同
- B. 甲只能就买卖合同中E机器的部分解除
- C. 甲可以就买卖合同中E机器与F机器的部分解除
- D. 甲可以就买卖合同中F机器的维修工具与E机器的部分解除

71. 【单选题】甲、乙双方于2023年1月7日订立买卖1000台彩电的合同，价款200万元，双方约定：甲支付全部价款后，彩电的所有权才转移给甲。乙于2月4日交付了1000台彩电，甲于3月5日支付了100万元，5月6日支付了剩余的100万元。下列关于彩电所有权转移的表述中，符合规定的是（ ）。

- A. 2月4日1000台彩电所有权转移
- B. 3月5日1000台彩电所有权转移
- C. 3月5日500台彩电所有权转移
- D. 5月6日1000台彩电所有权转移

72. 【判断题】2021年5月1日，甲到某商场购买一台价值为20 000元的冰箱，双方约定采取分期付款的方式；5月1日由甲先支付6 000元并提货，6月1日再付6 000元，其余8 000元在7月10日前付清。6月1日，甲未按期支付6 000元价款，该商场对其进行了催告，仍无法收回款项。此时，该商场有权要求解除合同，并可以要求甲支付使用费。（ ）

73. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于试用买卖合同的表述中，正确的有（ ）。
(2025年)

- A. 试用期限届满买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买
- B. 试用买卖的当事人没有约定标的物的使用费，视为无偿试用
- C. 试用期内买受人将标的物出租的，视为购买
- D. 试用期内标的物毁损、灭失的风险由买受人承担

74. 【判断题】赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。（ ）

75. 【判断题】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。（ ）（2023年）

76. 【多选题】下列情形中，赠与人不得主张撤销赠与的有（ ）。

- A. 张某将1辆小轿车赠与李某，且已交付
- B. 甲公司与某地震灾区小学签订赠与合同，将赠与50万元用于修复教学楼
- C. 乙公司表示将赠与某大学3辆校车，双方签订了赠与合同，且对该赠与合同进行了公证
- D. 陈某将1块钟表赠与王某，且已交付，但王某不履行赠与合同约定的义务

77. 【单选题】2022年3月1日，张某与李某签订借款合同，约定张某向李某借款50万元，年利率为10%，3月5日，李某将45万元转账给张某，声明预扣了5万元利息。双方未约定借款期限。下列关于该借款合同效力的表述中，正确的是（ ）。（2022年）

- A. 借款合同的成立日期是2022年3月1日
- B. 因预先扣除借款利息5万元，借款合同无效
- C. 借款合同的成立日期是2022年3月5日
- D. 因未约定借款期限，借款合同无效

78. 【多选题】2024年5月，一年期贷款市场报价利率为3.45%，则下列借款合同中约定的借期内利率符合规定的有（ ）。（2024年）

- A. 周某与吴某签订的借款合同，借款合同约定年利率为14%
- B. 孙某与李某签订的借款合同，借款合同约定年利率为7%
- C. 赵某与钱某签订的借款合同，借款合同约定年利率为3%
- D. 郑某与王某签订的借款合同，借款合同约定年利率为1%

79. 【单选题】2024年6月1日，周某与李某订立1年期的借款合同，合同未约定借期内利率和逾期利率。2025年6月1日，借款到期后李某拒绝还款，周某向法院提起诉讼。已知：2024年6月1日一年期贷款市场报价利率为3.45%；2025年6月1日一年期贷款市场报价利率为3%。

下列周某的主张中，人民法院应予支持的是（ ）。(2025 年)

- A. 主张从 2024 年 6 月 1 日起按照 3.45% 利率支付借款期间的利息
- B. 主张从 2024 年 6 月 1 日起按照 13.8% 利率支付借款期间的利息
- C. 主张从 2025 年 6 月 1 日起按照 3% 利率支付逾期利息
- D. 主张从 2025 年 6 月 1 日起按照 12% 利率支付逾期利息

80. 【单选题】陈某与李某口头约定：陈某将房屋出租给李某，租赁期 1 年，月租金 1 000 元。1 个月后，陈某向李某主张解除租赁合同，李某不同意，遂诉至法院。诉讼中，陈某承认口头租约的存在，但否认租期为 1 年，李某也无法提供双方约定租期为 1 年的证据。根据合同法律制度的规定，该房屋租赁合同（ ）。

- A. 无效
- B. 可撤销
- C. 有效，视为租赁期限为 1 年
- D. 有效，视为不定期租赁

81. 【多选题】2024 年 1 月，甲租赁乙的一套房屋，租期为 3 年，双方签订了租赁合同。2024 年 2 月，甲未经乙的同意将房屋转租给丙，乙于当月得知转租一事，直至 2024 年 9 月，乙仍没有作出反对转租的意思表示。2024 年 10 月，丙的小猫将房屋墙体抓坏。根据合同法律制度的规定，下列说法中正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 乙未在 6 个月内表示拒绝转租的视为同意转租
- B. 甲未支付租金，乙可以直接向丙请求支付
- C. 丙造成房屋损害的，乙可以向甲索赔
- D. 丙代甲向乙支付租金后，超过其应支付的租金部分可以向甲追偿

82. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列关于租赁合同表述中，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 因租赁物全部毁损，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同
- B. 租赁期限 6 个月以上的，应当采用书面形式
- C. 承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人
- D. 租赁期限超过 20 年，合同无效

83. 【单选题】甲公司将一套设备租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该设备卖给丙公司。根据合同法律制度的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 买卖合同无效，租赁合同继续有效
- B. 租赁合同继续有效，买卖合同有效
- C. 买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止
- D. 买卖合同有效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效

84. 【单选题】根据合同法律制度的规定，下列承租人有优先购买权的是（ ）。(2025 年)

- A. 出租人将出租的房屋卖给儿子
- B. 出租人将出租的房屋卖给弟弟
- C. 出租人将出租的房屋卖给侄子
- D. 出租人将出租的房屋卖给按份共有人

85. 【多选题】甲将自有房屋出租给乙，租赁期限为3年，双方签订书面租赁合同但未约定优先购买权相关特殊条款。租赁第2年，甲未提前通知乙，便与丙签订房屋买卖合同，将该房屋以市场价格出售给丙，且已完成房屋过户登记。乙得知后，认为自身权利受损。下列关于本案的说法中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 乙有权以甲侵害其优先购买权为由，向甲主张赔偿责任
- B. 乙无权主张甲与丙签订的房屋买卖合同无效
- C. 乙可以向丙主张继续租住
- D. 可以向受让人请求赔偿

86. 【单选题】出租人赵某就同一房屋先后与钱某、孙某、李某、吴某订立均有效的租赁合同，其中钱某最先订立合同，孙某合法占有租赁房屋，李某已经办理登记备案手续，吴某出价最高。现四位承租人均向县人民法院提起诉讼主张履行合同，应判决赵某向其履行租赁合同的是（ ）。(2023年)

- A. 孙某
- B. 李某
- C. 钱某
- D. 吴某

87. 【单选题】甲公司与乙公司签订大型机械设备融资租赁合同，合同约定：根据乙公司的选择，甲公司向丙公司订购一台大型机械设备，出租给乙公司使用，乙公司向甲公司支付租金。根据合同法律制度的规定，下列关于甲公司权利义务的表述中，正确的是（ ）。

- A. 乙公司占有机械设备期间，甲公司履行该机械设备的维修义务
- B. 乙公司占有机械设备期间，该机械设备造成第三人人身伤害的，甲公司承担责任
- C. 甲公司要求丙公司变更订购的机械设备型号，无须经乙公司同意
- D. 在租赁期间内，甲公司享有该机械设备的所有权

88. 【单选题】根据合同法律制度的规定，下列关于融资租赁合同中租赁物的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金
- B. 在融资租赁期间出租人享有租赁物的所有权
- C. 承租人破产的，租赁物属于破产财产
- D. 出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属

89. 【判断题】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。（ ）(2022年)

90. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列主体中，不得作为保证人的有（ ）。(2019年)

- A. 企业法人的职能部门
- B. 无民事行为能力人
- C. 不具有完全代偿能力的法人
- D. 公立大学

91. 【多选题】根据合同法律制度的规定，下列属于无效保证合同的有（ ）。

- A. 甲公立大学与乙银行签订保证合同，为丙企业的贷款提供保证
- B. 赵某与债权人钱某签订的未约定保证担保范围的保证合同
- C. 甲行政机关与乙银行签订保证合同，为丙公司的贷款提供保证
- D. 孙某与债权人李某签订的未约定保证方式的保证合同

92. 【单选题】保证合同约定的保证期间早于主债务履行期限的，保证期间为（ ）。（2023 年）

- A. 主债务履行期限届满之日起 2 年
- B. 主债务履行期限届满之日起 3 年
- C. 主债务履行期限届满之日起 6 个月
- D. 主债务履行期限届满之日起 1 年

93. 【单选题】2022 年 3 月 1 日，甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定乙公司向甲公司购买 100 套家具，每套价格为 1 万元，甲公司于 6 月 15 日交货，乙公司在收货后支付货款 100 万元，为担保乙公司按期支付货款，丙公司作为保证人与甲公司签订保证合同。2022 年 4 月 5 日，因订单增加，乙公司向甲公司提出加购 10 套家具，货款总额为 110 万元，甲公司同意。2022 年 5 月 15 日，因订单持续增加，乙公司又提出加购 10 套家具，货款总额为 120 万元，甲公司同意，丙公司对合同货款总额调整并不知情，下列关于丙公司保证责任承担的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 丙公司不再承担保证责任
- B. 丙公司应在 100 万元范围内承担保证责任
- C. 丙公司应在 120 万元范围内承担保证责任
- D. 丙公司应在 110 万元范围内承担保证责任

94. 【多选题】甲公司与乙银行签订借款合同，由丙公司作为连带责任保证人，甲公司与乙银行未征得丙公司书面同意，对借款合同内容进行协议变更。下列关于丙公司承担保证责任的表述中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 甲公司与乙银行协议减轻债务的，丙公司对变更后的债务承担保证责任
- B. 甲公司与乙银行协议加重债务的，丙公司对原债务承担保证责任
- C. 甲公司与乙银行协议加重债务的，丙公司对加重的部分亦承担保证责任
- D. 甲公司与乙银行协议变更债务的，丙公司不再承担保证责任

95. 【多选题】2025 年 1 月 15 日，赵某向钱某借款，双方签订了借款合同。赵某请李某和孙某为该笔债务提供担保。1 月 18 日，钱某与李某签订抵押合同，以李某所有的一套房屋为抵押物，双方办理了抵押登记。1 月 20 日，孙某为该笔借款提供连带责任保证。因赵某拒绝还款，钱某向李某提出行使抵押权，并请求孙某承担保证责任。下列关于当事人权利义务的表述中，正确的有（ ）。

- A. 孙某承担保证责任后，有权向赵某进行追偿
- B. 钱某应当先行使抵押权，再要求孙某承担保证责任
- C. 孙某享有先诉抗辩权
- D. 李某承担担保责任后，有权向赵某进行追偿

参考答案

1. 【答案】B

【解析】婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定，没有规定的，可以根据其性质参照适用《民法典》合同编规定。选项 A、C 不当选。我国境内的企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间，国家机关、事业单位、社会团体和与其建立劳动关系的劳动者之间，依法订立、履行、变更解除或终止劳动合同，适用《劳动合同法》，选项 D 不当选。

2. 【答案】BCD

【解析】（1）诺成合同是指当事人的意思表示一致即成立的合同如买卖合同、租赁合同。现实生活中，绝大多数合同为诺成合同，选项 C、D 当选。（2）实践合同，又称要物合同，是指除当事人的意思表示一致以外，尚须交付标的物或完成其他给付才能成立的合同，如自然人之间的借贷合同、定金合同，选项 A 不当选。（3）赠与合同是一种诺成、单务、无偿合同，选项 B 当选。

3. 【答案】√

【解析】当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。本题表述正确。

4. 【答案】√

【解析】以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

5. 【答案】ABC

【解析】拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请，选项 A、B、C 当选；商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约，选项 D 不当选。

6. 【答案】B

【解析】本题属于采用数据电文形式发出要约且收件人不知情、未指定系统接收的情形，要约应自 8 月 2 日吴某知悉该电子邮件进入其邮箱时生效。

7. 【答案】A

【解析】以非对话方式作出的要约，自到达受要约人时生效。要约到达受要约人，并不是指要约一定实际送达到受要约人或者其代理人手中，要约只要送达到受要约人通常的地址、住所或者其他能够控制的现实或虚拟空间（如信箱或邮箱等），即为送达，选项 A 当选。

8. 【答案】D

【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：

- （1）确定了承诺期限的要约（选项 D）；
- （2）明示不可撤销的要约；
- （3）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理的准备工作。

9. 【答案】ACD

【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：

- （1）确定了承诺期限的要约（选项 D）；
- （2）明示不可撤销的要约（选项 A）；
- （3）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理的准备工作（选项 C）。

10. 【答案】ABCD

【解析】有下列情形之一的，要约失效：

- (1) 要约被拒绝（选项 B）；
- (2) 要约被依法撤销（选项 D）；
- (3) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺（选项 A）；
- (4) 受要约人对要约的内容作出实质性变更（选项 C）。

11. 【答案】C

【解析】要约失效的情形包括：（1）要约被拒绝；（2）要约被依法撤销；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。本题中，乙于 6 月 4 日对要约作出实质性变更，原要约失效。选项 C 当选。

12. 【答案】ABC

【解析】收到要约后，如果对要约内容的价格、数量等作了实质性变更，视为新要约。本题中，只有 5 月 7 日的回函为承诺，其余均为要约。选项 A、B、C 当选。

13. 【答案】AC

【解析】选项 A：承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，要约失效；选项 B：确定了承诺期限的要约不可撤销；选项 C：对要约内容作出实质性变更是对原要约的拒绝；选项 D：合同订立的形式不属于对要约内容的实质性变更，不作为新要约对待。

14. 【答案】D

【解析】（1）要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示（寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书等，性质为要约邀请）。（2）要约是希望与他人订立合同的意思表示。（3）承诺是受要约人同意要约的意思表示。（4）本题中，梁某作出要约，丁某未回复，丁某次日欲以 2000 元购买摩托车的行为属于要约。选项 D 当选。

15. 【答案】B

【解析】要约以信件作出的，承诺期限自信件载明的日期开始计算；信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期（7 月 5 日）开始计算。

16. 【答案】BCD

【解析】承诺可以撤回，不能撤销。承诺到达要约人后，不可以撤销。选项 A 不当选。

17. 【答案】B

【解析】确定了承诺期限的要约不得撤销，选项 B 错误。

18. 【答案】A

【解析】当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立。

19. 【答案】C

【解析】根据规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务并且对方接受的，该合同成立。

20. 【答案】B

【解析】当事人对合同的成立地点另有约定的，按照其约定。采用书面形式订立合同，合同约定的地点与实际签字或者盖章地点不符的，应当认定约定的地点为合同成立地点。本题中，合同约定成立地为 N 市，因此应按照该约定。选项 B 当选。

21. 【答案】C

【解析】本题属于对合同的成立地点未作约定且采用合同书形式订立合同的情形，以最后一方签名、盖章或者按指印的地点作为合同的成立地点。

22. 【答案】B

【解析】要约属于有相对人的意思表示，其生效时间采取“到达主义”。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该

特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。选项 B 当选。

23. 【答案】AD

【解析】（1）对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释，选项 B 不当选；（2）格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款，选项 C 不当选。

24. 【答案】ACD

【解析】格式条款有下列情形之一的无效：（1）提供格式条款的一方不合理地免除或减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，选项 D 当选。（2）提供格式条款的一方排除对方主要权利，选项 C 当选。（3）造成对方人身损害的免责格式条款，选项 A 当选。（4）因故意或重大过失造成对方财产损失的免责格式条款，选项 B 不当选。

25. 【答案】√

【解析】信赖利益的赔偿不得超过合同有效时相对人所可能得到的履行利益。本题表述正确。

26. 【答案】√

【解析】债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。本题表述正确。

27. 【答案】CD

【解析】（1）合同生效后，当事人就质量、价款等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定。（2）具体规则：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行（选项 C）；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间（选项 A）。履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行（选项 D）。履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担（选项 B）。

28. 【答案】A

【解析】在法定规则中，未约定动产（香蕉）履行地点的，应当以卖方（乙）的所在地作为履行地点（专业表述为：履行义务一方所在地），所以履行地点为海口；价款确定的法定规则是按照订立合同时履行地的市场价格履行，即订立合同时海口的市场价格履行。

29. 【答案】C

【解析】在由第三人履行的合同中，虽然由第三人李某付款，但电脑买卖合同是在债务人王某和债权人张某之间成立的，应由债务人王某向债权人张某承担违约责任。

30. 【答案】ABC

【解析】同时履行抗辩权行使的条件：（1）双方因同一双务合同互负债务，选项 A 当选；（2）双方债务已届清偿期，选项 C 当选；（3）行使抗辩权之当事人无先为给付义务，即双方的互负债务没有先后履行顺序。没有先后履行顺序，或者是当事人约定同时履行，也可能是当事人对履行顺序未约定或约定不明确，且根据交易习惯不能确定，选项 D 不当选；（4）须对方当事人未履行或未适当履行合同债务，选项 B 当选。

31. 【答案】B

【解析】后履行抗辩权行使的条件：（1）当事人基于同一双务合同，互负债务；（2）当事人的履行有先后顺序；（3）应当先履行的当事人不履行合同或者不适当履行合同；（4）后履行抗辩权的行使人是履行义务顺序在后的一方当事人。选项 B 当选。

32. 【答案】D

【解析】应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。选项 D 当选。

33. 【答案】A

【解析】应当先履行债务的当事人行使不安抗辩权而中止履行的，应当及时通知对方。如果对方当事人恢复了履行能力或者提供了相应担保后，先履行一方当事人应当恢复履行。中止履行后，如果对方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同，并可以请求对方承担违约责任。先履行债务的当事人没有确切证据而行使不安抗辩权，造成对方损失的，应当承担违约责任。选项 A 当选。

34. 【答案】BD

【解析】代位权的行使范围以债权人的到期债权为限，债权人行使代位权的请求数额不能超过债务人所负债务数额，即赵某行使代位权的范围是 15 万元，选项 A 不当选；相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张，选项 B 当选；债权人行使代位权的必要费用，由债务人（钱某）负担，选项 C 不当选；因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外，选项 D 当选。

35. 【答案】C

【解析】专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权。专属于债务人自身的权利包括：（1）抚养费、赡养费或者扶养费请求权；（2）人身损害赔偿请求权；（3）劳动报酬请求权，但是超过债务人及其所扶养家属的生活必需费用的部分除外；（4）请求支付基本养老保险金、失业保险金、最低生活保障金等保障当事人基本生活的权利；（5）其他专属于债务人自身的权利。选项 C 当选。

36. 【答案】D

【解析】代位权诉讼中，是以次债务人李某为被告，债务人钱某为第三人，选项 C 不当选；人民法院认定代位权成立的，由次债务人向债权人履行清偿义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的权利义务终止，选项 A 不当选；债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担，选项 D 当选；权利人行使代位权，是向人民法院提起代位权诉讼，而不能通过仲裁的方式，选项 B 不当选。

37. 【答案】ACD

【解析】债权人行使撤销权所支付的合理的律师代理费、差旅费等必要费用，由债务人负担。选项 B 不当选。

38. 【答案】✓

【解析】对于债务人放弃到期债权、无偿转让财产等无偿行为，影响债权人的债权实现，不论第三人善意或者恶意，债权人均得以请求撤销。本题表述正确。

39. 【答案】C

【解析】撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 1 年内行使。自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。选项 C 当选。

40. 【答案】BC

【解析】合同权利转让是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人。债权人转让权利无须经债务人同意，但应当通知债务人；未经通知，该转让对债务人不发生效力。选项 A、D 不当选。合同权利全部转让的，原合同关系消灭，受让人取代原债权人的地位，成为新的债权人，原债权人脱离合同关系，债务人应向新的债权人履行债务。选项 B 当选。因债权转让增加的履行费用，由让与人（即原债权人）负担。选项 C 当选。

41. 【答案】AC

【解析】债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张，选项 B 不当选；债权人转让债权无须经债务人同意，但应当通知债务人，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力，选项 D 不当选。

42. 【答案】×

【解析】债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人，应当经债权人同意。

43. 【答案】C

【解析】债权人乙公司已经同意债务人甲公司和第三人丙公司的债务承担约定，所以甲公司已经退出与乙公司的债权债务关系，乙公司不能再要求甲公司承担债务，只能要求丙公司承担债务。

44. 【答案】√

【解析】合同终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力。本题表述正确。

45. 【答案】B

【解析】《民法典》第五百六十条规定：“债务人对同一债权人负担的数项债务种类相同，债务人的给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，由债务人在清偿时指定其履行的债务。债务人未作指定的，应当优先履行已经到期的债务；数项债务均到期的，优先履行对债权人缺乏担保或者担保最少的债务（选项 B）；均无担保或者担保相等的，优先履行债务人负担较重的债务；负担相同的，按照债务到期的先后顺序履行；到期时间相同的，按照债务比例履行。”

46. 【答案】A

【解析】债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行：（1）实现债权的有关费用；（2）利息；（3）主债务。选项 A 当选。

47. 【答案】ACD

【解析】抵销不得附条件和期限，选项 B 不当选。

48. 【答案】B

【解析】不得主张法定抵销的债务包括：（1）提供劳务的债务（选项 C）；（2）不作为的债务（选项 D）；（3）支付抚恤金、最低生活保障金、退休金的债务；（4）按照约定应当向第三人给付的债务；（5）因侵害自然人人身权益，或故意、重大过失侵害他人财产权益产生的损害赔偿债务（选项 A）；（6）当事人约定或者法律规定不得抵销的其他情形。

49. 【答案】A

【解析】当事人主张抵销的，应当通知对方，通知自到达对方时生效，选项 B 不当选。抵销不得附条件或者附期限，选项 C、D 不当选。抵销后剩余债权的诉讼时效期间，应重新起算，选项 A 当选。

50. 【答案】A

【解析】债权人下落不明，债务人提存的，自提存之日起，提存人的债务归于消灭。提存期间，标的物的孳息归债权人所有；提存费用由债权人负担；标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。选项 A 当选。

51. 【答案】×

【解析】债权人免除连带债务人之一的债务的，其余连带债务人在扣除该连带债务人应分担的份额后，仍应就“剩余”债务承担连带责任。

52. 【答案】BCD

【解析】免除债务，债权的从权利，如从属于债权的担保权利、利息权利、违约金请求权等也随之消灭。选项 A 不当选；免除不得损害第三人的利益。如债权人免除其债务人的债务，使得债权人无法清偿自身债务，债权人的债权人可以依法行使撤销权，撤销债权人免除债务的行为。选项 B 当选；债权人或者其代理人应向债务人或者其代理人作出抛弃债权的意思表示。

选项 C 当选；免除应符合法律行为要件的有关规定，如免除人须具备民事行为能力。选项 D 当选。

53. 【答案】D

【解析】债的关系应有两个不同的主体，因混同致债权债务归于同一人，债的关系无法维系，故归于消灭。选项 D 当选。

54. 【答案】A

【解析】在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，另一方有权（立即）解除合同并要求赔偿损失。在本题中，甲科研所与乙企业签订的技术服务合同在 2025 年 3 月签订时生效，甲科研所在 5 月份明确表示不能履行合同，乙企业有权（立即）解除合同并要求甲科研所赔偿损失。

55. 【答案】B

【解析】当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以（立即）解除合同。

56. 【答案】C

【解析】当事人一方未通知对方，直接以诉讼或仲裁方式主张解除合同，法院或仲裁机构确认解除的，合同自起诉状副本或仲裁申请书副本送达对方时解除。

57. 【答案】A

【解析】承担违约责任的形式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金责任。选项 A 当选。

58. 【答案】C

【解析】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（1）法律上或者事实上不能履行；（2）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高，前者如以具有人身性质的劳务为债务的，后者指履行费用大大超过实际履行合同所能获得的利益；（3）债权人在合理期限内未请求履行。选项 C 当选。

59. 【答案】√

【解析】当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。本题表述正确。

60. 【答案】A

【解析】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

61. 【答案】D

【解析】定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。选项 D 当选。

62. 【答案】C

【解析】定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使合同目的不能实现的，应当双倍返还定金。选项 C 当选。

63. 【答案】D

【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。如果甲选择定金罚则，乙赔付的金额是 20 万元（超过的 8 万元不产生定金效力，

即乙原数返还甲交付的 28 万元，然后再赔付 20 万元定金，也就是乙双倍返还定金），如果甲选择违约金条款，乙赔付的金额是 18 万元。选项 D 当选。

64. 【答案】A

【解析】普通动产一物多卖，合同均有效：交付在先>付款在先>成立合同在先。

65. 【答案】C

【解析】特殊动产一物多卖，合同均有效：交付在先>转移登记在先>成立合同在先。

66. 【答案】C

【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照交易习惯或者合同有关条款确定；仍不能确定，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。选项 C 当选。

67. 【答案】B

【解析】标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。选项 B 当选。

68. 【答案】ACD

【解析】选项 B：出卖人已经提存标的物的，视为标的物已经完成交付，标的物损毁、灭失的风险由买受人承担。

69. 【答案】ABD

【解析】本题中，甲公司与乙公司约定质保期为 4 年，甲公司在质保期内提出质量异议，乙公司应当承担责任。

70. 【答案】D

【解析】根据规定，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。本题中，由于标的物是数物，E 机器存在重大质量瑕疵而无法使用，且分离不影响其他机器的价值（5 台机器拟分别用于不同厂区），可以解除 E 机器的买卖合同；又根据规定，因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。本题中，因 F 机器附带的维修工具（从物）亦属不合格品，仅可以解除 F 机器附带的维修工具的合同。

71. 【答案】D

【解析】当事人可以在买卖合同中约定，买受人未履行支付价款或者其他义务时，标的物的所有权属于出卖人。本题中，甲、乙约定：甲支付全部价款后，彩电的所有权才转移给甲。所以 5 月 6 日甲付清全款时，1 000 台彩电所有权才转移给甲。

72. 【答案】√

【解析】分期付款买卖中，未支付到期价款的金额已经达到全部价款的 1/5 的，出卖人可以主张解除合同并要求买受人支付相应的使用费。本题中，未支付到期价款占全部价款比例 = $(6\ 000 \div 20\ 000) \times 100\% = 30\%$ 。因此，该商场有权要求解除合同，并可以要求甲支付使用费。

73. 【答案】ABC

【解析】试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期限届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买，选项 A 当选。试用买卖的当事人没有约定使用费或者约定不明确的，出卖人无权主张买受人支付使用费，选项 B 当选。试用买卖的买受人在试用期内已经支付部分价款或者对标的物实施出卖、出租、设立担保物权等行为的，视为同意购买，选项 C 当选。标的物在试用期内毁损、灭失的风险由出卖人承担，选项 D 不当选。

74. 【答案】√

【解析】赠与人故意不告知赠与财产的瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。本题表述正确。

75. 【答案】√

【解析】受赠人严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益，赠与人可以撤销赠与。本题表述正确。

76. 【答案】ABC

【解析】（1）根据规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。本题中，张某已将轿车交付给李某，不能再行使任意撤销权。选项 A 当选；（2）根据规定，具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不得撤销。选项 B、C 当选；（3）根据规定，受赠人不履行赠与合同约定的义务的，赠与人可以撤销赠与。选项 D 不当选。

77. 【答案】C

【解析】自然人之间的借款合同为实践合同，转账借款 45 万时生效，借款合同的成立日期为 2022 年 3 月 5 日，选项 A 不当选，选项 C 当选；预先扣除利息按扣除后的金额作为借款本金并不影响借款合同效力，选项 B 不当选；对借款期限没有约定的，当事人可以协议补充，不影响借款合同效力，选项 D 不当选。

78. 【答案】BCD

【解析】出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但双方约定的利率超过合同成立时 1 年期贷款市场报价利率（LPR）4 倍的除外。本题中，合同成立时 1 年期贷款市场报价利率为 3.45%，因此约定的利率不得超过“ $3.45\% \times 4 = 13.80\%$ ”。

79. 【答案】C

【解析】借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息，选项 A、B 不当选；借贷双方既未约定借期内利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时一年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的，人民法院应予支持，选项 C 当选，选项 D 不当选。

80. 【答案】D

【解析】租赁期限 6 个月以上的，合同应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。选项 D 当选。

81. 【答案】ACD

【解析】选项 B：乙、丙之间不存在租赁关系，根据合同相对性规则，乙无权直接要求丙向其支付租金。

82. 【答案】ABC

【解析】因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同，选项 A 当选。租赁期限 6 个月以上的，应当采用书面形式；当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。选项 B 当选。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。选项 C 当选。租赁期限不得超过 20 年；超过 20 年的，超过部分无效。选项 D 不当选。

83. 【答案】B

【解析】租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。选项 B 当选。

84. 【答案】C

【解析】出租人出卖出租房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有在同等条件下优先购买的权利，但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。选项 C 当选。

85. 【答案】ABC

【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出租人出卖租赁房屋未在合理期限内通知承租人或者存在其他侵害承租人优先购买权的情形，承租人可以请求出租人承担赔偿责任。选项 A 当选，选项 D 不当选。但是，出租人与第三人订立的房屋买卖合同的效力不受影响。选项 B 当选。租赁房屋在租赁期间发生所有权变动的，承租人请求房屋受让人继续履行原租赁合同的，人民法院应予支持。选项 C 当选。

86. 【答案】A

【解析】出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（1）已经合法占有租赁房屋的；（2）已经办理登记备案手续的；（3）合同成立在先的。不能取得租赁房屋的承租人请求解除合同、赔偿损失的，依照民法典的有关规定处理。选项 A 当选。

87. 【答案】D

【解析】（1）融资租赁期间，机械设备的维修义务由乙公司（承租人）承担。选项 A 不当选；（2）在融资租赁合同中，承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，甲公司（出租人）不承担责任。选项 B 不当选；（3）出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经乙公司（承租人）同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。选项 C 不当选。

88. 【答案】C

【解析】融资租赁期间，租赁物所有权归出租人所有。因此，承租人破产的，租赁物不属于其破产财产。选项 C 当选。

89. 【答案】√

【解析】第三人单方以书面形式向债权人作出保证，债权人接收且未提出异议的，保证合同成立。本题表述正确。

90. 【答案】ABD

【解析】选项 AD，国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的非营利法人、非法人组织，企业法人的分支机构、职能部门，不得作保证人；选项 B，无民事行为能力人独立实施的法律行为无效；选项 C，不具有完全代偿能力的法人、其他组织或者自然人，以保证人身份订立保证合同后，又以自己没有代偿能力要求免除保证责任的，人民法院不予支持。

91. 【答案】AC

【解析】一般情形下，机关法人，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人，否则保证合同无效。选项 A、C 当选；当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担责任。选项 B 不当选；当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。选项 D 不当选。

92. 【答案】C

【解析】保证合同约定的保证期间早于或者等于主债务履行期限的，视为没有约定，保证期间为主债务履行期届满之日起 6 个月。选项 C 当选。

93. 【答案】B

【解析】保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容做了变动，未经保证人书面同意的，如果减轻债务人债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。选项 B 当选。

94. 【答案】AB

【解析】在保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容做了变动，未经保证人书面同意的，如果减轻债务人债务的，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。选项 A、B 当选。

95. 【答案】AD

【解析】（1）被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形：①债权人应当按照约定实现债权。②没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。选项 B 不当选；③提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。选项 A、D 当选。（2）一般保证人享有先诉抗辩权，连带责任保证人不享有先诉抗辩权。选项 C 不当选。